

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6541/2541

นางสาว สุนีย์ โรจน์เศรษฐพงศ์ กับพวก

โจทก์

นาง บุษรา ตีรณวัตตฤภรณ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 151, มาตรา 249 วรรคแรก, มาตรา ตาราง 1 (3)

เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาไม่ตรงกับคำขอท้ายฟ้องที่โจทก์ มีความประสงค์ โจทก์ มีสิทธิอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิพากษา ให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องได้ แต่ไม่อุทธรณ์ ดังนี้ จะอ้างว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาเช่นนั้นต้องตามความประสงค์ของโจทก์ แล้วไม่ได้ เพราะเป็นข้อที่ไม่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาเกินคำขอของโจทก์ จึงชอบแล้ว จำเลยไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่ ยกฟ้องแย้งของจำเลย การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ตามฟ้อง แยก ให้โจทก์ที่ 1 รื้อถอนโครงเหล็กที่ต่อเติมบนดาดฟ้าของ อาคารพิพาท จึง เป็นการพิพากษาให้สิ่งใดนอกเหนือไปจากที่ ปรากฏในคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลย ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบด้วย มาตรา 246 และ 247 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ย่อมจะรวมถึงในส่วนค่าเสียหายด้วย แต่ตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ไม่ได้ยก ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ให้ยกฟ้องในส่วนนี้ จึงเป็นฎีกาไม่ขัดแย้ง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมมีทั้ง คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และ ไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมกันอยู่ โจทก์ที่ 1 จึงต้อง เสียค่าขึ้นศาล 1,800 บาท ตามตาราง

1(3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และต้องเสียค่าขึ้นศาลตามฟ้อง  
แย้ง อีก 200 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท แต่โจทก์ที่ 1 เสียค่า ขึ้นศาลชั้นฎีกามา  
6,000 บาท จึงต้องคืนส่วนที่เกิน และเมื่อ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาเกี่ยวกับฟ้อง  
เดิมในส่วน คำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงต้องคืนค่าขึ้น  
ศาลให้โจทก์ที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151 แต่ให้หัก  
ไว้ 200 บาท สำหรับ คำขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึง  
คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่เสียเกินมาให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 5,600 บาท

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยตกลงยินยอมให้โจทก์ที่ 1 หรือตัวแทนของโจทก์ที่ 1 ดิด  
ป้ายโฆษณาบนพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพาณิชย์เลขที่ 240/7 และ 240/8 และจะทำ  
หนังสือยินยอมให้โจทก์ที่ 1 หรือตัวแทนของโจทก์ที่ 1 ดิดตั้งป้ายโฆษณาเพื่อยื่นต่อ  
ทางราชการได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน ต่อมาโจทก์ที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์  
ที่ดินและอาคารให้จำเลย และจำเลยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ดาดฟ้าอาคารพาณิชย์ทั้ง  
สองคูหาดังกล่าวเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาให้โจทก์ที่ 2 ในฐานะตัวแทนโจทก์ที่ 1 เป็นผู้  
เช่ามีกำหนดเวลา 30 ปี โจทก์ทั้งสองบอกกล่าวให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้  
โจทก์ที่ 2 ตามสัญญาพร้อมทั้งลงนามให้โจทก์ที่ 2 ดิดตั้งป้ายโฆษณาเพื่อโจทก์ที่ 2  
จะได้นำไปยื่นต่อทางราชการ แต่จำเลยบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาขอให้บังคับจำเลยจด  
ทะเบียนการเช่า เป็นเวลา 30 ปี ให้แก่โจทก์ที่ 2 และให้จำเลยทำหนังสือยินยอมให้  
โจทก์ที่ 2 ดิดตั้งป้ายโฆษณาพื้นที่ดาดฟ้าบนอาคารดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี หาก  
จำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนให้จำเลยใช้ค่า  
เสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง 240,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่

วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสียหายอีกเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะจดทะเบียนการขอให้โจทก์ที่ 2 เป็นเวลา 30 ปี

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้ตกลงยินยอมให้โจทก์ที่ 1 หรือตัวแทนติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่คิดค่าตอบแทนที่จำเลยยกเลิกหนังสือมอบอำนาจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากจำเลยทราบว่าถูกโจทก์ทั้งสองหลอกลวงให้จดทะเบียน ค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสองเรียกร้องสูงเกินความเป็นจริง โจทก์ที่ 1 ทำโครงเหล็ก เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาต่อเติมบนดาดฟ้าอาคารพิพาททั้งที่ตามข้อตกลงเดิมมิได้มีกำหนดให้กระทำได้ โจทก์ทั้งสองจึงต้องรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมดังกล่าวออกไป ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ทั้งสองรื้อถอนโครงเหล็กที่ต่อเติมบนดาดฟ้าอาคารพิพาทออกไป หากไม่รื้อถอนให้โจทก์ทั้งสองชำระค่าเสียหายเดือนละ 40,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะรื้อถอนโครงเหล็กที่ต่อเติมบนดาดฟ้าอาคารพิพาทออกไป

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ทั้งสองได้รับความยินยอมจากจำเลยให้ติดตั้งโครงเหล็กบนดาดฟ้าอาคารพิพาทเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน ทั้งโจทก์ที่ 2 ไม่ได้ทำโครงเหล็กดังกล่าว จำเลยไม่มีสิทธิจะบังคับให้โจทก์ทั้งสองรื้อถอนและเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการติดตั้งในอสังหาริมทรัพย์บนดาดฟ้าอาคารพิพาทเพื่อให้โจทก์ที่ 1 ใช้ติดตั้งป้ายโฆษณา มีกำหนด 30 ปี หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 72,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

ที่ 1 อีกเดือนละ 3,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะจดทะเบียนการตีพิมพ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้โจทก์ที่ 1 ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 และยกฟ้องแย้ง คำขออื่นให้ยก

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ด้วยและให้โจทก์ที่ 1 รื้อถอนโครงสร้างเหล็กที่ต่อเติมบนดาดฟ้าอาคารออกไป ส่วนคำขออื่นตามฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

### โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ประการแรกว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการตีพิมพ์ในอสังหาริมทรัพย์บนดาดฟ้าอาคารพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 1 นั้นเป็นการพิพากษาเกินคำขอของโจทก์ทั้งสองหรือไม่ โดยที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ได้บรรยายฟ้องแล้วว่าจำเลยทำบันทึกข้อตกลงไว้ท้ายสัญญาจะซื้อขายยินยอมให้โจทก์ที่ 1 หรือตัวแทนติดตั้งป้ายโฆษณาบนพื้นที่ดาดฟ้าของอาคารพิพาท ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง โจทก์ที่ 1 จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนการเช่าแก่โจทก์ที่ 2 ในฐานะตัวแทนของโจทก์ที่ 1 เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ที่ 2 กับจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กันแต่โจทก์ที่ 1 ได้เป็นโจทก์ในคดีด้วย จึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการตีพิมพ์ในอสังหาริมทรัพย์บนดาดฟ้าอาคารพิพาทแก่โจทก์ที่ 1 ได้ ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ เห็นว่าตามคำฟ้อง โจทก์ทั้งสองได้บรรยายไว้อย่างแจ้งชัดว่าโจทก์ที่ 2 เป็นผู้อยู่ในฐานะที่จะได้รับประโยชน์จากการได้ใช้พื้นที่ดาดฟ้าของอาคารพิพาท หาใช่มีฐานะเป็นตัวแทนของโจทก์ที่ 1 เพียงอย่างเดียวไม่ ด้วยเหตุนี้ โจทก์ทั้งสองจึงมีคำขอท้ายฟ้องให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าแก่โจทก์ที่ 2 ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนการตีพิมพ์ในอสังหาริมทรัพย์บนดาดฟ้าอาคารพิพาทแก่โจทก์ที่

1 จึงเป็นการพิพาทเกินคำขอของโจทก์ทั้งสอง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 เมื่อศาลชั้นต้นพิพาทไม่ตรงกับคำขอท้ายฟ้องที่โจทก์ทั้งสองมีความประสงค์ โจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิพาทให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องได้ แต่ไม่อุทธรณ์ดังนี้ จะอ้างว่าที่ศาลชั้นต้นพิพาทเช่นนั้นต้องตามความประสงค์ของโจทก์ทั้งสองแล้วไม่ได้เพราะเป็นข้อที่ไม่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ทั้งสอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพาทว่าศาลชั้นต้นพิพาทเกินคำขอของโจทก์ทั้งสองนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ประการต่อไปมีว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพาทให้โจทก์ที่ 1 รื้อถอนโครงเหล็กที่ต่อเติมบนดาดฟ้าของอาคารพิพาทชอบหรือไม่ เห็นว่า จำเลยไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนที่ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย การที่ศาลอุทธรณ์พิพาทให้โจทก์ที่ 1 รื้อถอนโครงเหล็กที่ต่อเติมบนดาดฟ้าของอาคารพิพาทตามฟ้องแย้งจึงเป็นการพิพาทให้สิ่งใด อยู่นอกเหนือไปจากที่ปรากฏในคำฟ้องของจำเลย ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247 ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ข้อนี้ฟังขึ้น

ส่วนที่โจทก์ที่ 1 ขอให้ศาลฎีกาพิพาทแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพาทให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 การที่ศาลอุทธรณ์พิพาทให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ย่อมจะรวมถึงในส่วนค่าเสียหายด้วย แต่ตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ไม่ได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกฟ้องในส่วนนี้ จึงเป็นฎีกาไม่ชัดแจ้ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

อนึ่ง ตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมมีทั้งคำขอให้ปลดเปลื้อง  
ทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้รวมกันอยู่  
โจทก์ที่ 1 จึงต้องเสียค่าขึ้นศาล 1,800 บาท ตามตาราง 1(3)ท้ายประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่ง และต้องเสียค่าขึ้นศาลตามฟ้องแย้งอีก 200 บาท รวมเป็นเงิน  
2,000 บาท แต่โจทก์ที่ 1 เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามา 6,000 บาท จึงต้องคืนส่วนที่เกิน  
เมื่อศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาเกี่ยวกับฟ้องเดิมในส่วนคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อัน  
อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้จึงต้องคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 151 แต่ให้หักไว้ 200 บาท สำหรับคำขอให้ปลดเปลื้อง  
ทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่เสียเกินมาให้โจทก์ที่  
1 จำนวน 5,600 บาท"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่ให้โจทก์ที่ 1 รื้อถอนโครงเหล็กที่  
ต่อเติมบนดาดฟ้าของอาคารพิพาท นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์  
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ ให้คืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เสียเกินมาจำนวน  
5,600 บาท แก่โจทก์ที่ 1

(อภิศักดิ์ พรวัชรวิภา-กนก พรณรรักษา-วิชา มั่นสกุล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |